



Prot. RDS n. 625 del 2/10

Prefettura di Alessandria

Ufficio territoriale del Governo

AREA IV - TUTELA DEI DIRITTI CIVILI, CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE

Protocollo a margine

Alessandria, data del protocollo

Comune di

ALESSANDRIA

Comuni della provincia

LORO SEDI

- Componenti il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione
- Direzione Territoriale Agenzia delle Entrate
- ASL AL
- Centri per l'Impiego
- Centri di Formazione Professionale
- Enti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria

LORO SEDI

e, p.c. Questura-Ufficio Immigrazione

ALESSANDRIA

OGGETTO – Nuova disciplina dei documenti rilasciati ai richiedenti protezione internazionale. Indicazioni operative per l'accesso ai servizi territoriali.

Come noto, il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, «*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*», convertito in legge 7 agosto 2026, n. 145, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina nazionale in materia di protezione internazionale, in attuazione del nuovo quadro normativo europeo.

In particolare, l'articolo 10 del citato decreto-legge ha integralmente sostituito l'art. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, innovando la disciplina relativa ai documenti di riconoscimento rilasciati ai richiedenti protezione internazionale.

La nuova disposizione prevede che, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, la Questura o l'Ufficio di polizia di frontiera rilascino al richiedente un documento nominativo, recante il codice unico d'identità assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento (CUI), la fotografia del titolare e le generalità dichiarate. Tale documento attesta l'avvenuta registrazione della domanda di protezione internazionale e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La nuova disciplina supera, pertanto, il previgente sistema fondato sul rilascio del «*permesso di soggiorno per richiesta asilo*» di cui al precedente testo del citato art. 4 e introduce una nuova e specifica documentazione destinata ad attestare la posizione del richiedente nell'ambito della procedura di protezione internazionale.

Al riguardo, si evidenzia che la nuova documentazione di cui sopra è pienamente idonea ad attestare la condizione del richiedente protezione internazionale, senza che possa essere richiesto all'interessato il possesso del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo.



Prefettura di Alessandria
Ufficio territoriale del Governo

AREA IV - TUTELA DEI DIRITTI CIVILI, CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE

Ne consegue che la mancata esibizione del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo non può, di per sé, costituire motivo ostativo all'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative cui il richiedente abbia diritto sulla base della normativa vigente, qualora l'interessato sia in possesso della documentazione rilasciata ai sensi del nuovo art. 4 del D.Lgs. 142/2015.

Si evidenzia, quindi, l'esigenza di evitare che prassi amministrative o procedure informatiche ancora parametrize alla previgente disciplina possano determinare indebiti impedimenti o ritardi nell'accesso alle prestazioni e ai servizi riconosciuti dall'ordinamento.

Gli Enti in indirizzo sono pertanto invitati ad assicurare il riconoscimento e l'accettazione della documentazione prevista dal novellato art. 4 del D.Lgs. 142/2015, provvedendo, ove necessario, all'adeguamento delle procedure amministrative, delle modalità operative e degli strumenti informatici.

Resta fermo che l'accesso alle singole prestazioni, servizi o procedure è subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Licata)

EL/IS

